والمحرم بل موجب حرمة الاحرام هي حرمة الحرم اللهم الا أن يقال كونه أقوى من حيث انه جمع بين حرمة الحرم والاحرام ولذا كان القياس ان يلزمه جزاآن

﴿ فصل في جزاء الصيد مطلقا في الاحرام والحرم وصفة أدائه وقدره وكيفيته ووجوبه *

اذا قتل المحرم صيدا فعليه قيمته يقومه ذواعدل ﴿ اى على الاصح (لهما بصارة بقيمة الصيود) الاولى بقيمة الصيد بلفظ الجنس الشامل للقليل والكثير والخاص والعام (في المقتل) أي مكان قتل ذلك الصيد (ان كان يباع فيه الصيد) اي جنسه أو خصوصه (أو في أقرب مكان من العمران اليه) اى الى المقتل وتكون من صفة المكان كما بينه بقوله (الذى يباع فيه الصيد ويعتبر الزمان الذى اصابه) اى الصيد (فيه) على الاصح لاختلاف القيمة باختلاف الزمان كما يختلف باختلاف المكان (ويشترط للتقويم عدلان) اى لظاهر القرآن (غير الجانى) مما نسبه عز ابن جماعة الى الحنفية ولعله لعلة التهمة (وقيل الواحد يكفي) اى يكتفي بقوله الواحد من غير ان يكون هو الجاني لكن المثنى احوط وهو الاظهر (وسواء كان الصيد مما له نظير) كالنعامة نظير البعير والحمار الوحشي شبيه البقر والظبي كالغنم (اوكان مما ليس له نظير) كالحمامة وقد ابعد من جعلها نظير الشاة في شربها عبا اذ لابد من الشبه الصورى في الجملة وفي المسئلة خلاف محمد والشافعي ومن تبعهما حيث قال لايجب النظير فيما له نظير من النعم ولايقوم ففي النعامة بدنة وفي الحمار الوحشي بقرة وفي الظبي والضبع شاة وفي الارنب عناق وفي اليربوع جفرة ولايشترط عند محمد ومن تبعه في النظير القيمة فسواء كانت قيمة نظيره مثل قيمته او اقل او اكثر والمذهب المختار ان لايجوز النظير الا اذا كانت قيمته مساوية لقيمة المقتول وان لم يكن للصيد نظير كالحمام والعصفور وسائر الطيور ففيه القيمة بالاتفاق بيننا (ثم ان بلغت قيمته هديا فالقاتل بالخيار) وقيل الخيار الى الحكمين (بين الطعام) اى اطعامه (والصيام والهدى وان لم تبلغ ثمن هدى فهو مخير بين الطعام والصيام وان اختار الهدى) اى اعطاءه (فان بلغت القيمة) اى قيمة الصيد (بدنة او بقرة) وكان حقه ان يقول او شاة ولعله لم يذكرها لظهور امرها (ان شاء اشتراها) اى بدنة او بقرة (بقيمة الصيد) اذا بلغت احدهما فنحر البدنة او ذبح البقرة (او اشترى بها) اى بقيمة احدهما (سبع شياه الا ان شراء البدنة) وهي الابل والبقر كان الاولى ان يقول الا ان بدنة او واحدة (افضل من الاغنام) اى الشياه المتعددة فان الفضيلة الكيفية اعلى من الزيادة الكمية (وان فضل شئ من القيمة) اى بعد ان اشترى ببعضها بدنة أو بقرة أو شاة (ان شاء اشترى به) اى بما فضل من القيمة (هديا آخر ان بلغه) أي هديا (وان شاء صرفه الى الطعام) من أنواع الحبوب (واعطى كل مسكين نصف صاع) اى من بر أو صاعا من شعير ونحو ذلك (وما فضل) اي واعطى ما فضل من اعطاء كل مسكين (ان كان اقل منه) اى من نصف صاع (للفقير) اى للمسكين الآخر وفي التعبير بالفقير تارة وبالمسكين أخرى اشعار أن لا فرق بينهما في العطاء (وان شاء صام عن كل نصف صاع يوما وعن الباقي) اى وكذا عن الفاضل منه (ان قل) اى وان قل من نصف صاع فيصوم يوما كاملا لعدم تصور تجزى الصوم في اقل من اليوم (كما في الصيد الصغير الذى لا تبلغ قيمته هديا) فانه مخير بين الاطعام والصيام (ولا يجوز في الهدى الا ما يجوز في الاضحية) من السن وهذا قول ابي حنيفة خلافا لمحمد حيث جوز صغار الغنم من الضأن وهو الانثى من اولاد الغنم من سنة اشهر ومن جفرة وهي من اولاد الضأن لها

العلى العظيم (اللهم) صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد (اللهم) صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد (اللهم) وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد (اللهم) صل على ملائكتك المقربين وعلى انبيائك المرسلين وعلى اهل طاعتك اجمعين من اهل السموات والارضين وعلينا معهم يا ارحم الراحمين (اللهم) احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزى الدنيا